

1500221-81.2021.8.26.0612

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TAIANA HORTA DE PADUA PRADO

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... mesma lei, pois a posse não se dava para tráfico, mas para uso.

Não há prova suficiente à condenação por tráfico de drogas.

Isso porque a maconha encontrada com o réu foi em quantidade pequena, apenas três cigarros. Ele não negou que a droga era dele, disse que era para uso, sendo que ali era possível que estivesse usando drogas, embora não haja costume de ficarem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

2ª Vara

Rua Duque de Caxias, 267, Taquaritinga-SP - cep 15900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500221-81.2021.8.26.0612 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500221-81.2021.8.26.0612

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2179700/2021 -

DEL.POL.TAQUARITINGA, 18854075 - DEL.POL.TAQUARITINGA, 1355/21/119 -

DEL.POL.TAQUARITINGA, 2179700 - DEL.POL.TAQUARITINGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO RENATO CAETANO DOS SANTOS JUNIOR

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TAIANA HORTA DE PADUA PRADO

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida por MPSP em face de FABRICIO RENATO CAETANO DOS SANTOS JÚNIOR. Segundo consta na denúncia, no dia 03 de julho de 2021, por volta das 17h15, na Avenida José Palomiro Ferrante, 166, Vila São Sebastião, nesta cidade e comarca de Taquaritinga, o acusado trazia consigo drogas, consistentes em 03 (três) porções de maconha, com peso líquido total de 2,79 gramas, para fins de tráfico. Também possuía R\$ 87,00 e aparelho celular. Denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Decisão recebendo a inicial (fls. 159/160).

Defesa prévia (fls. 185/187).

Designada audiência de instrução e julgamento.

Em alegações finais orais, o MP pretende a condenação. A defesa, por sua vez, pretende a absolvição da pena.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em juízo ouviu-se o seguinte:

O policial militar Igor Rafael Pedrassolli e Armando Fagner Araujo disseram que estavam em patrulhamento pelo bairro Rosa Bedran, local conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, até que entraram na avenida José. Visualizaram gol bege, parado na via e Fabrício de fora fazia contato com condutor, notando presença policial, veículo se evadiu. Fabrício arremessou algo ao solo e sentou. Com ele havia R\$ 87,00 e celular. Ao lado dele estavam 3 porções de maconha embaladas. Fabrício é conhecido como traficante e havia denúncias de que ele estava traficando ali. Não soube explicar a procedência do dinheiro. Ele mora na mesma avenida, mas no local onde abordado. Disse que a droga era para uso próprio. O local que é conhecido. No local não costuma ter usuários.

Interrogado, o réu disse que nesse dia ganhou R\$ 100 da mãe, ele trabalha com padraço e ela paga, foi na biqueira e comprou a droga. Sobrou R\$ 85,00 e tinha R\$ 2,00 no bolso. Não correu quando viu a polícia, apenas jogou as três porções no chão. Pagou R\$ 5,00 em cada porção. Usuário de droga, maconha, cocaína e cigarros. Naquele dia tinha trabalhado até no almoço, forro e gesso faz. Estava indo embora, mas quando viu a polícia, parou e sentou. O carro é vizinho dele, mora ali por perto, a pessoa estava conversando com o pai dele, que era senhor de idade, ele pediu o isqueiro para ele emprestado. Não sabe porque ele foi embora. Tem 21 anos. Condenado por tráfico de drogas. Mora com mãe e padraço e trabalha.

A materialidade delitiva e autoria estão presentes diante do boletim de ocorrência (fls. 7/9), auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), imagens (fls. 12/14), auto de constatação provisório (fl. 15) e laudo químico toxicológico (fls. 145/147), que atestou ser o material lançado pelo réu 3 cigarros acondicionados em papel insulfilm, representando massa líquida pesando 2,79 gramas de Tetrahydrocannabinol (THC) e depoimentos trazidos. Todavia, não com a imputação penal trazida, qual seja, artigo 33 da Lei de Drogas, e, sim, artigo 28 da mesma lei, pois a posse não se dava para tráfico, mas para uso.

Não há prova suficiente à condenação por tráfico de drogas.

Isso porque a maconha encontrada com o réu foi em quantidade pequena, apenas três cigarros. Ele não negou que a droga era dele, disse que era para uso, sendo que ali era possível que estivesse usando drogas, embora não haja costume de ficarem usuários, o réu, por morar próximo, talvez tenha ficado.

Não havia mais drogas com o réu, nem próximo a ele. O dinheiro que possuía não era considerável e as notas não estavam fracionadas (fl. 13).

A versão do réu dada na delegacia é a mesma que hoje ostentada, inclusive quanto à história do gol bege.

O réu mora próximo ao local, sendo possível que sempre fosse abordado naquela rua. Quem saiu foi o motorista do veículo gol, não o réu, de modo que não tentou se esquivar da abordagem policial.

Embora seja reincidente específico, o caso em comento não gera certeza quanto à materialidade do tráfico de drogas diante das circunstâncias em concreto, afinal, não vige em nosso ordenamento o direito penal do autor.

Quanto à pena, observa-se a Lei 11.343/06:

§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.

§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.

Tendo em vista a quantidade de drogas e a agravante da reincidência (processo 150030850-2010.8.26.0619, fl. 216, 05/04/2021), fixo como pena a prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 7 meses.

O réu ficou preso de 03 de julho de 2021 a 13 de julho (fl. 129), devendo ser

abatido o tempo de prisão da pena final, gerando, assim, prestação de serviços pelo prazo de 6 meses e 20 dias.

Dispositivo

Diante do exposto, desclassifico a conduta do acusado FABRICIO RENATO CAETANO DOS SANTOS JÚNIOR para a da infração prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006. Condeno-o à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 6 meses e 20 dias.

- Concedo o direito de apelar em liberdade.
- A unificação de penas (caso haja outras condenações) será apreciada na fase de execução, na forma do art. 66, inciso III, alínea "c", primeira figura, da LEP. Comunique-se o juízo das execuções, pois o réu tem execução em andamento. Havendo celular e dinheiro apreendidos, devolva-os ao réu porque não há prova de que são produtos do ilícito.
- Após o trânsito em julgado, remeta-se o feito ao Juizado Especial Criminal para aplicação da pena devida, providenciando-se as anotações e comunicações pertinentes.
- Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, ficando, entretanto, suspensa, condicionada a exigibilidade ao disposto no artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, pois lhe concedo os benefícios da justiça gratuita.
- Por ser vítima a coletividade deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (CPP, art. 387, inciso IV).
- Comunique-se ao IIRGD o desfecho desta ação penal.
- Nada havendo a ser tratado, regularizem-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
- Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Dada ciência pessoal ao Ministério Público.

Taiana Horta de Pádua Prado

Juíza de Direito

Taquaritinga, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA